

1504885-23.2019.8.26.0032

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Roberto Soares Leite

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... duas condenações pela prática de crimes de furto, além de ter sofrido condenação por furto posterior, demonstrando, assim, total descaso com as leis penais e com o patrimônio alheio.

Assim, de rigor a condenação do réu pela prática do crime de furto qualificado.

Dosagem da pena.

Na primeira fase, analisando as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

1ª Vara Criminal

Praça Dr. Maurício Martins Leite, 60, . - Santo Antônio

CEP: 16015-600 - Araçatuba - SP

Telefone: (18) 2102-9528 - E-mail: aracatuba1cr@tjsp.jus.br

1504885-23.2019.8.26.0032 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1504885-23.2019.8.26.0032

Réu:

BRUNO HENRIQUE CASSIMIRO RAMOS

Vistos.

BRUNO HENRIQUE CASSIMIRO RAMOS, qualificado aos autos, foi denunciado pelo representante do Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso no artigo 155, § 1º e § 4º, inciso II (terceira figura), do Código Penal, porque, conforme consta da inicial, no dia 24 de fevereiro de 2018, por volta de 22h15min, em horário destinado ao repouso noturno, na residência situada na Avenida Doutor Luiz Curti, nº 70, no Bairro Presidente, nesta cidade, mediante escalada (cf. laudo de levantamento de local de fls. 44/48), subtraiu para si uma câmera de vigilância infravermelho, avaliada em R\$ 109,00 (cf. auto de fls. 20), coisa pertencente à vítima Cliciene Renata Genaro.

A inicial acusatória narra que:

"Predisposto à prática de crime de furto, em 24 de fevereiro de 2018, por volta de 22h15, em horário destinado ao repouso noturno, o indiciado Bruno Henrique Cassimiro Ramos se dirigiu à residência situada na Avenida Doutor Luiz Curti nº 70, nesta cidade, com a intenção de subtrair para si a câmera de vigilância infravermelho instalada na porção direita superior do muro da residência. Para tanto, o indiciado escalou o muro do imóvel (com três metros de altura, cf. laudo de levantamento de local de fls. 44/48) e, assim, obteve acesso à referida câmera de vigilância. Em seguida, o indiciado subtraiu para si o referido objeto e evadiu-se do local.

Foi registrado boletim de ocorrência.

Em 16 de março de 2018 o indiciado foi preso pela prática de crime de furto qualificado. Ouvido nas dependências do Plantão Policial, o indiciado confessou a prática de diversos crimes de furto, inclusive daquele cometido contra a vítima Cliciene Renata Genaro (subtração de câmera de vigilância).".

A denúncia veio acompanhada de inquérito policial iniciado por Portaria (fls.

02/03).

Recebida a denúncia (fls. 137), o réu foi citado (fls. 210) e apresentou resposta à acusação (fls. 214/215).

Em sede de instrução, foram colhidas os depoimentos de duas testemunhas (fls. 279), sobrevivendo interrogatório do acusado (fls. 280).

Após encerrada a instrução, o Ministério Público, em alegações finais orais, requereu a condenação do réu pela prática do crime de furto qualificado, mas sem a majorante do repouso noturno.

O Dr. Defensor, em alegações finais escritas, postulou a absolvição, com fundamento no princípio da insignificância, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da confissão, compensando-a com a reincidência do réu, o afastamento da causa de aumento de pena atinente ao repouso noturno, bem como a definição de regime inicial aberto para o resgate da reprimenda (fls. 281/295).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade do crime de furto qualificado ficou comprovada pela Portaria (fls. 02/03), boletim de ocorrência (fls. 04/05), laudo do local do crime (fls. 44/48), bem como pela prova oral.

A autoria também ficou provada.

Interrogado em juízo, o réu Bruno Henrique Cassimiro Ramos confessou a prática do crime de furto qualificado. Relatou que subtraiu a câmera de vigilância instalada no imóvel situado na rua Avenida Doutor Luís Curti, nº 70, bairro Presidente.

Informou que na época do fato era usuário de crack. Disse que é técnico em iluminação e, por isso, tinha facilidade para subtrair tais objetos. Informou que jogava uma corda e puxava a câmera, de modo a romper somente a base, sem danificar o objeto. Disse que subia em sua bicicleta para pegar a câmera. Afirmou que praticou mais de uma subtração. Já sofreu quatro condenações por crimes de furto, sendo que um deles foi na comarca de Sorocaba/SP, e as demais em Araçatuba/SP.

A confissão do acusado está corroborada pela prova testemunhal colhida nos autos.

A testemunha policial civil Marco Mateus Dias Moia relatou que o réu foi apresentado no plantão policial, pois havia suspeita de que ele tinha praticado furto de câmera de vigilância. Ao ser ouvido, o réu admitiu a prática do furto mencionado na denúncia. O réu disse que subtraía câmeras de vigilância para sustentar seu vício em droga.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial civil Mauro Sérgio Ossune, que confirmou a ocorrência dos fatos, conforme narrados por seu colega de farda. Desse modo, a autoria e a materialidade foram comprovadas.

A qualificadora da escalada ficou provada.

O laudo de fls. 44/48 demonstra que o réu escalou o muro do imóvel para praticar o delito.

A causa de aumento prevista no § 1º, do artigo 155, do Código Penal, que prevê aumento da pena se o crime for praticado durante o repouso noturno, não incide, porque na forma qualificada do furto não é possível aplicar referida majorante.

Além disso, não há certeza sobre o horário em que o crime foi praticado.

Nesse sentido, a questão foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recursos especiais repetitivos - Tema 1087: "A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)".

Não é caso de aplicar o princípio da insignificância, haja vista que não se deve analisar única e exclusivamente o valor da res furtiva, devendo também ser considerado o grau de reprovabilidade da conduta exercida pelo réu e o prejuízo que tal conduta causa à vítima e ao meio social como um todo.

No presente caso, através da certidão de fls. 115/118, é possível constatar que o réu sofreu duas condenações pela prática de crimes de furto, além de ter sofrido condenação por furto posterior, demonstrando, assim, total descaso com as leis penais e com o patrimônio alheio.

Assim, de rigor a condenação do réu pela prática do crime de furto qualificado.

Dosagem da pena.

Na primeira fase, analisando as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu é portador de maus antecedentes (fls. 115 – furto), razão pela qual fixo pena-base acima do mínimo legal, em dois anos e quatro meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa.

Na segunda fase, verifico que o réu admitiu a prática do crime, de modo que compenso a atenuante genérica da confissão com a agravante da reincidência (fls. 116 – furto), mantendo a pena fixada na fase anterior.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição, torno definitiva a pena em dois anos e quatro meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa.

Considerando os maus antecedentes e a reincidência, fixo o regime inicial fechado para cumprimento da pena privativa de liberdade, não sendo possível, também pela reincidência, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e, tampouco, a aplicação da suspensão condicional da pena.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar o réu BRUNO HENRIQUE CASSIMIRO RAMOS, pela prática do crime tipificado no artigo 155, § 4º, inciso II (escalada), do Código Penal, impondo-lhe pena privativa de liberdade de dois anos e quatro meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 11 dias-multa, no mínimo legal cada dia-multa.

Concedo o direito de apelar em liberdade, destacando que o réu está preso por outro processo.

O réu arcará com as custas processuais, na forma da lei, anotando que é beneficiário da justiça gratuita.

P.R.I.C.

Araçatuba, 08 de dezembro de 2022.

ROBERTO SOARES LEITE

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA